

N. R.G. 18263/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Rossella Filippi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18263/2021 promossa da:

Parte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1*), nato a Raiano (AQ), il 24 luglio 1946 e [...] *Parte_2* (c.f. *CodiceFiscale_2*), nata a Bra (CN), il 16 aprile 1951, entrambi residenti in Torino (TO), via Monte di Pietà n. 24, ed entrambi rappresentati e difesi, ai fini del presente giudizio, dal prof. avv. Giuseppe Di Chio del Foro di Torino, C.F. *CodiceFiscale_3* e dall'avv. Silvia Arnaudo del Foro di Torino, C.F.: *CodiceFiscale_4*, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del prof. avv. Giuseppe DI CHIO sito in Torino, Via San Quintino n. 10

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (Partita IVA *P.IVA_1*, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi *P.IVA_2*), con sede legale in Piazzale Fratelli Zavattari, 12, Milano, Società per Azioni con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [...] *Org_1* ed appartenente al *Controparte_2*, in persona del Responsabile dell'Area Affari Legali e Societari, Dott. *Controparte_3* rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello (cod. fisc. *CodiceFiscale_5*) e Paolo Francesco Bruno (cod. fisc. [...]
C.F._6), entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Milano, Corso Europa, 13

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Previo richiamo di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti,

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- in via principale: previo accertamento della responsabilità del defunto signor **Controparte_4** in merito al pregiudizio patrimoniale cagionato agli odierni Attori nella sua attività di promotore finanziario di **CP_1** per i fatti e motivi esposti in atti, dichiarare la **CP_1** responsabile in solido del predetto pregiudizio e per l'effetto condannare la **CP_1** in virtù della normativa riportata nell'atto introduttivo del presente procedimento, a risarcire il pregiudizio subito dagli odierni Attori, nella misura di Euro 1.600.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento del relativo incarico all'effettivo soddisfo, ed oltre ancora al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. conseguente all'indisponibilità delle relative somme da liquidarsi eventualmente in via equitativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.

PARTE CONVENUTA

conclusioni

- (1) *in limine litis*: si ista per la richiesta di differimento dell'udienza fissata dal Giudice Unico, al fine di autorizzare la chiamata in causa dei Sigg.ri **Controparte_5** (cod. fisc. **C.F._7** [...]), **Parte_3** (cod. fisc. **CodiceFiscale_8**) e **Controparte_6** (cod. fisc. [...]**C.F._9**), quali eredi del Sig. **Controparte_4**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti;
- (2) *in via principale*: respingere tutte le domande formulate dall'Arch. **Parte_1** e dalla Sig.ra **Parte_2** in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo **CP_1** da ogni avversaria pretesa;
- (3) *in via subordinata*: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree: (a) rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di **CP_1** alla luce delle deduzioni in atti svolte;

(b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo dell'Arch. Parte_1 e della Sig.ra Parte_2 nella causazione del danno eventualmente subito da parte dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti;

(4) *sempre in via subordinata e riconvenzionale*: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i Sigg.ri CP_5 Controparte_5 (cod. fisc. C.F._7 [...]), Parte_3 (cod. fisc. CodiceFiscale_8) e Controparte_6 (cod. fisc. [...]
C.F._9), quali eredi del Sig. Controparte_4 a manlevare CP_1 di tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a pagare in favore dell'Arch. Parte_1 e della Sig.ra Parte_2 ;

(5) in via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti in corso di causa ed insiste per il rigetto delle avversarie richieste istruttorie. In caso di ammissione della prova per testi attorea, si chiede d'essere abilitati a prova contraria, indicando come testimoni i medesimi indicati da controparte.

(6) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio CP_1 esponendo che: da oltre venti avevano affidato il proprio patrimonio mobiliare a banca CP_1 avvalendosi dell'attività di promozione finanziaria e di consulenza finanziaria di Controparte_4 consulente finanziario per conto di CP_1 che già in passato aveva esercitato attività di promotore e di consulente finanziario nell'interesse degli attori in attività di negoziazione di strumenti finanziari; che Controparte_4 prestava la sua attività di consulente finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 *bis* e 30 e ss. TUF, nell'interesse della CP_7 convenuta ed in favore dei signori Pt_1 e Parte_2 presso gli uffici messigli a disposizione della CP_7 presso la sede di Torino, Corso Re Umberto n. 47 ; che Parte_1 e Parte_2 erano rispettivamente titolari di un conto corrente bancario e conto titoli accesi presso CP_1 , così identificati: - conto corrente di corrispondenza n. 000000001024 – conto deposito titoli in custodia ed amministrazione n. 0412,0150025 intestato a Pt_1 – Parte_2 - conto corrente di corrispondenza n. 000000001025 – conto deposito titoli in custodia ed amministrazione n. 0412,0150026 intestato a Pt_1 – Parte_2 .

Allegavano gli attori che in data 24 luglio 2013 **Pt_1** tramite il promotore finanziario **CP_4**, aveva stipulato con **Organizzazione_2** (ora **CP_1** il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini”; in data 11 marzo 2015 **Pt_1** sempre tramite il promotore finanziario **CP_4**, aveva stipulato con **Organizzazione_2** (ora **CP_1** il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini”, fornendo al contempo all’Intermediario le informazioni relative, in particolare al suo profilo di rischio ed alla sua esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari; che in data 24 luglio 2013 **Parte_2** tramite il promotore finanziario **CP_4**, aveva stipulato con [...] **Organizzazione_2** (ora **CP_1** il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini”; che in data 26 novembre 2016 la **CP_7** convenuta provvedeva ad acquisire dalla **Parte_2** le informazioni necessarie per “profilare” l’investitore ed in particolare per accertare il suo profilo di rischio e la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; che in data 11 marzo 2015 l’Arch. **Pt_1** sempre tramite il promotore finanziario **CP_4**, aveva stipulato con **Organizzazione_3** (ora [...] **CP_1** il “Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini; che nei citati contratti di investimento in strumenti finanziari, tutti perfezionati “fuori sede” ex art. 30, 6° comma, TUF era contenuta la dichiarazione del promotore **CP_4** di avere proceduto ad identificare l’Investitore e di avere assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti previsti dalla normativa di riferimento; che era espressamente previsto che gli ordini di negoziazione, se impartiti attraverso promotori finanziari, ai fini della loro esecuzione, “*si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima*”. Allegavano gli attori che confidando nel rapporto di fiducia consolidato negli anni con il **CP_4**, avevano sempre impartito i loro ordini di compravendita di strumenti finanziari tramite il promotore **CP_4** senza avvedersi, né avrebbero potuto, che il promotore finanziario in realtà operava una gestione impropria del patrimonio degli attori, decidendo discrezionalmente le operazioni di compravendita di valori mobiliari, inducendoli ad apportare le risorse finanziarie ed a credere che si trattava di operazioni che, a seguito degli ordini fatti loro sottoscrivere, le negoziazioni erano eseguite, come da previsione contrattuale dalla Banca convenuta; che attenendosi alla consulenza prestata dal promotore / consulente finanziario **CP_4** negli anni avendo piena fiducia nell’operato del Promotore e certi che la Banca convenuta avrebbe comunque esercitato il controllo e la vigilanza sull’operato del proprio ausiliario, hanno sempre negoziato operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari secondo le indicazioni del loro

promotore, rimettendo, mediante prelievi dai loro conti correnti, le risorse per le attività di negoziazione non rendendosi conto che il CP_4 gestiva di fatto il loro patrimonio, ma senza il loro espresso consenso, decidendo ed attuando operazioni in proprio e facendo credere che si trattava di operazioni negoziate tramite l'Intermediario CP_1 che il promotore CP_4 non si limitava tuttavia a comunicare verbalmente le *performances* ottenute, ma, proprio al fine di indurli ad essere certi che le negoziazioni erano regolarmente perfezionate nei termini e con le modalità dedotte nei citati contratti di negoziazione, rammostrava a Pt_1 e Parte_2 estratti conto e schede riepilogative, che solo successivamente gli attori, loro malgrado, potevano constatare essere tutti falsi ancorchè predisposti su moduli di provenienza CP_1; che al termine di ogni anno, rimetteva agli attori la rendicontazione finale delle operazioni su carta intestata di CP_1 contenente la rappresentazione grafica dei rispettivi saldi dei conti correnti e del controvalore degli investimenti effettuati, inducendo gli esponenti a ritenere che la documentazione contabile loro consegnata dal promotore CP_4 riproduceva in modo veritiero l'andamento dei loro investimenti, le operazioni eseguite e le utilità conseguite. Allegavano gli attori che in data 3 giugno 2019 Pt_1 era convocato urgentemente in Banca da Ispettori interni di CP_1 che stavano approfondendo tutta una serie di criticità erano emerse nell'operatività del CP_4 nella sua qualità di consulente finanziario per conto di CP_1 all'incontro partecipò anche il signor Per_1 altro consulente finanziario e collega del CP_4; che prima di incontrare gli Ispettori il Pt_1 ebbe un colloquio con il signor Per_1 altro consulente finanziario della Banca convenuta e collega del signor CP_4, il qual gli anticipò che l'ammontare degli investimenti indicati nella documentazione fornitagli dal signor CP_4, non corrispondevano agli importi verificati ed accertati da CP_1 in seguito a controlli sull'operato del signor CP_4. In occasione del colloquio con i Funzionari e gli Ispettori dell'Intermediario, Pt_1 apprendeva pertanto la reale motivazione dell'incontro e la verità sull'illecita condotta del signor CP_4. Gli attori eccepivano che all'esito delle verifiche effettuate dal controllo interno di CP_1 emergeva una rendicontazione assolutamente diversa alle risultanze documentali consegnate dal promotore CP_4 agli esponenti ed in particolare a quelle loro consegnate il 28 marzo 2018 dallo stesso CP_4: dalle verifiche interne, infatti, risultava, diversamente da quanto credevano gli attori in base ai documenti contabili loro consegnati dal promotore, una perdita su investimenti in strumenti finanziari superiore ad oltre Euro 1.000.000; che la situazione contabile reale dei loro investimenti rispetto a quella falsamente prospettata dal CP_4, come risultante dai documenti su carta CP_1 rimessa agli attori, si era rivelata ancor più

grave: Marchi: Dep. Amministrato n. 150025 – Dossier T.E.F. ^{Org_} n. 616699: controvalore accertato dalla Banca Euro 1.245.063,00, valore dichiarato e documentato dal ^{CP_4} Euro 2.283.544,00 (differenza tra prospettato e reale Euro 1.038.481,00): signora ^{Parte_2} : Dep. Amministrato n. 150026 – Dossier ^{Org_5} ^{Org_} n. 616595: controvalore accertato dalla ^{CP_7} Euro 711.156,00, valore dichiarato e documentato dal signor ^{CP_4} Euro 1.155.837,00 (differenza tra prospettato e reale Euro 444.681,00) per una differenza complessiva pari a circa Euro 1.483.162,00, che ^{Pt_1} e ^{Parte_2} credevano fossero guadagni e che invece erano perdite posto che le risorse finanziarie per coprire gli investimenti effettuati erano state prelevate dai conti di corrispondenza intestati agli attori.

Gli attori precisavano che il promotore riceveva dagli attori le somme necessarie da investire in strumenti finanziari, la cui esecuzione era poi falsamente documentata dallo stesso ^{CP_4} con produzione di rendicontazioni redatte su carta intestata della Banca intermediaria, ma in realtà gli investimenti non erano eseguiti, diversamente da quanto era fatto credere agli attori, e le somme erano indebitamente trattenute dal ^{CP_4} a proprio esclusivo vantaggio; che in data 3 giugno 2019, alle ore 19 circa nel corso di un incontro tra ^{Pt_1} e ^{CP_4}, quest'ultimo aveva esplicitamente ammesso la propria responsabilità per gli illeciti consapevolmente commessi in danno degli attori e quindi della perdita patita; che ^{CP_4} riconosceva quindi che la perdita, generata dal suo illecito comportamento era pari ad Euro 1.048.245,64 [*rectius* Euro 1.483.162,00], e con scrittura privata del 5 giugno 2019 assumeva formalmente ogni responsabilità, sottoscrivendo un riconoscimento di debito e relativo piano di rientro ; che il riconoscimento di debito ed il piano di rientro, sottoscritti il 5 giugno 2019, non sono stati adempiuti dal ^{CP_4} ; che visti gli inutili i solleciti inoltrati in data 13 novembre 2019 chiedevano ed ottenuto dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 11298/2019 in procedimento R.G. 29698/19) per l'importo di euro 1.048.245,64, oltre interessi e spese liquidate ; che in data 26 novembre 2019 il ^{Controparte_4} decedeva in Torino e gli Eredi (moglie e due figli) avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario; che il decreto ingiuntivo, emesso pochi giorni dopo la morte del ^{CP_4}, era stato opposto suoi Eredi avanti il Tribunale di Torino perché ritenuto inammissibile. Gli attori allegavano che la vicenda, ben nota a ^{CP_1} era stata più volte sottoposta all'attenzione della banca; che nel corso dell'accertamento bancario avevano presentato querela avanti alla Procura della Repubblica di Torino nei confronti del ^{Controparte_4} in data 30 luglio 2019, nella quale si chiedeva al Procuratore adito di valutare la condotta del promotore / consulente finanziario ^{CP_4} alla luce della disciplina prevista dagli artt.

646 (appropriazione indebita) e 648 *ter* (c.d. “auto riciclaggio”) cod. pen., con contestuale richiesta di sequestro -anche finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 648 *quater* cod. pen.- della somma corrispondente ad Euro 1.048.245,64 o di beni immobili per un valore equivalente; che il procedimento così incardinato (Proc. Pen. 21379/2019 R.G.N.R.) si era concluso per intervenuto decesso del debitore in data 26 novembre 2019; che nella richiesta di archiviazione del procedimento a firma del P.M. dott. *Persona_2*, indirizzata al GIP presso il Tribunale di Torino, il Pubblico Ministero aveva testualmente confermato di aver accertato nel corso delle indagini il compimento di atti -da parte del defunto signor *CP_4* integranti inequivocabilmente il reato di appropriazione indebita (con la puntualizzazione che “*non sono emersi fatti che possano far ritenere la commissione di illeciti di riciclaggio rispetto ai quali ipotizzare la responsabilità di altri soggetti*”); che al fascicolo presso la Procura della Repubblica di Torino erano in ogni caso allegati gli esiti degli accertamenti bancari e patrimoniali effettuati dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, i quali evidenziavano una nutrita lista di rapporti patrimoniali mobiliari ed immobiliari facenti capo al *CP_4* ed ai familiari dello stesso ; che ad ulteriore prova della evidente malafede del *CP_4*, da parallele ricerche svolte dagli attori, era emerso che in data 10 giugno 2013 il *CP_4*, unitamente alla moglie *Controparte_5*, aveva costituito un fondo patrimoniale facendo confluire gran parte degli immobili di proprietà in Torino e Andora, con innegabile pregiudizio in capo ai creditori. Gli attori rilevavano l'ulteriore circostanza della risoluzione del rapporto lavorativo tra [...] *CP_1* ed il *CP_4* operato dalla Banca quando il consulente era ancora in vita, evento che ha dato origine -in seguito alla proposizione della relativa impugnazione- al procedimento attualmente pendente avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro con relativa riassunzione del giudizio da parte degli Eredi del *CP_4* dopo l'interruzione conseguente alla sua morte. In definitiva, dai fatti e dalle circostanze indicati e provati nelle superiori affermazione il *Pt_1* e la *Parte_2* avevano investito, nel corso del tempo e sempre tramite il *CP_4*, in strumenti finanziari negoziati con [...] *CP_1* somme rilevanti per l'esecuzione delle operazioni di negoziazione, prelevate dai propri conti correnti di corrispondenza presso *CP_1* certi, in assoluta buona fede, che le somme sarebbero state tutte regolarmente impiegate con le modalità previste nei citati contratti di negoziazione in compravendite di strumenti finanziari a rendimento stabile, sicuro ed elevato come, ricevendone conferma, anche documentale (su carta intestata da *CP_1* da parte del *CP_4* ; che ritenevano di avere a disposizione -in seguito a tali investimenti- una somma superiore ad Euro

3.300.000 mentre ad oggi, in conseguenza degli illeciti distrattivi commessi in loro danno dal CP_4 , il loro patrimonio mobiliare ammontava a circa Euro 1.500.000.

Gli attori allegavano che il danno patrimoniale subito a seguito dell'operato infedele del CP_4 innanzitutto era pari ad una somma attestabile in una cifra non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ossia la differenza stimabile tra la somma di denaro complessivamente investita nelle operazioni di negoziazione con CP_1 e la diversa minore somma attualmente disponibile a seguito e per effetto degli illeciti commessi dal CP_4 che, in estrema sintesi, aveva utilizzato le risorse degli attori non per impiegarle in compravendita di strumenti finanziari, ma per appropriarsene direttamente, come accertato dalla Procura della Repubblica di Torino e come a suo tempo ammesso dallo stesso CP_4 ; che ulteriori danni -patrimoniali e non- erano stati patiti in termini di mancato guadagno per l'investimento mancato, per le spese sostenute per le ricerche della relativa documentazione, per il tempo impiegato per le ricostruzioni delle vicende e dei movimenti (non escluso il c.d. "danno morale"), quantificabili in via equitativa in un importo non inferiore ad Euro 100.000,00.

Gli attori rilevavano che il danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale) nei confronti di [...] CP_1 in conseguenza e per l'effetto degli illeciti commessi dal suo promotore / consulente finanziario ammontava ad una somma non inferiore a complessivi Euro 1.600.000, o quella somma *veriore accertanda* in corso di causa. Gli attori concludevano in via principale: previo accertamento della responsabilità del defunto Controparte_4 in merito al pregiudizio patrimoniale cagionato agli odierni attori nella sua attività di promotore finanziario di CP_1 per i fatti e motivi esposti in atti, dichiarare la CP_1 responsabile in solido del predetto pregiudizio e per l'effetto condannare la CP_1 in virtù della predetta normativa, a risarcire il pregiudizio subito dagli odierni attori, nella misura di Euro 1.600.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento del relativo incarico all'effettivo soddisfo, ed oltre ancora al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. conseguente all'indisponibilità delle relative somme da liquidarsi eventualmente in via equitativa; -in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori rilevando in particolare che nessuno degli elementi necessari per integrare le responsabilità invocate ricorreva nel caso di specie e quand'anche dimostrato sussisteva comunque una condotta assorbente ed esclusiva di (co)responsabilità di Pt_1 e Parte_2 tale da escludere *in apicibus* la sussistenza di un

nesso causale e di responsabilità della CP_7 La convenuta allegava che Pt_1 e Parte_2 avevano riposto un evidente “rapporto fiduciario” esclusivo nei confronti dell’ex consulente; che gli investitori avevano di fatto confermato di aver fatto affidamento su dei “rendiconti” datati 28 marzo 2018 chiamati “artefatti” e non riconducibili alla odierna convenuta, oltretutto a dei (presunti) rendiconti manoscritti (provenienti dallo stesso attore e, come tali, pacificamente inutili) in cui genericamente si indicavano conti correnti ed investimenti, senza specificazione una delle componenti sottostanti e senza che siano allegate le relative consistenze ; che gli odierni attori operavano già in passato, ben prima della instaurazione dei rapporti con la CP_7 negli investimenti in strumenti finanziari (mercato mobiliare) e, quindi, erano perfettamente a conoscenza delle modalità esecutive dei rapporti; che Pt_1 e Parte_2 avevano ricevuto periodicamente la rendicontazione da parte della CP_7 in relazione alle giacenze di conto corrente (e, quindi, relativamente alla movimentazione dei rapporti), nonché gli estratti dei dossier titoli, avendo peraltro la possibilità di verificare mediante la Org_6 tutti i rapporti; che gli investitori avevano operato con la CP_7 conferendo i relativi ordini di investimento e disinvestimento, come da loro stessi ammesso nelle premesse in fatto, con la conseguenza che ipotizzate (in termini generici e, comunque, non provate) attività gestorie autonome dell’ex Consulente non sussistevano; che oggetto di causa erano (esclusivamente) i rapporti di conto corrente n. * 1024 e n. * 1025, nonché i rapporti di deposito titoli in custodia ed amministrazione n. 0412,0150025 e n. 0412,0150026 che non depositava e la documentazione relativa alla movimentazione dei rapporti, ovverossia gli estratti di conto corrente collegati ai rapporti n. * 1024 e n. * 1025, nonché la movimentazione dei dossier titoli n. 0412,0150025 e n. 12,0150026. ; che è stata rimessa periodicamente ai clienti e gli stessi non hanno mai contestato alcunché alla CP_7 che dalla movimentazione di cui ai rapporti sopra riportati non emergono anomalie e, anzi, dall’esame della movimentazione sul portafoglio degli odierni attori si rinviene (al posto di asserite perdite per milioni di Euro) una plusvalenza tutt’altro che trascurabile: a favore di Pt_1 si registrava una plusvalenza di Euro 69,465.46 , mentre a favore della Parte_2 [...] si annovera una plusvalenza di Euro 41,450.12; che l’azione sia stata incardinata meramente assumendo, per certa, la sparizione di capitali che, ovviamente, controparte nemmeno ha provato ad individuare come effettivamente esistenti, andando anche (contraddittoriamente) ad assumere l’esistenza di investimenti speculativi (non meglio specificati); che esaminando la documentazione ex adverso depositata, si rinviene che nella “restituzione fascicolo” del 30 marzo 2020, la Polizia Giudiziaria affermava apertamente “che dall’esame della copiosa documentazione bancaria acquisita

non sono emerse operazioni inequivocabilmente riconducibili alle somme versate al CP_4 dalle pp.oo.". Allegava la convenuta che non era possibile sostenere l'esistenza di una "gestione patrimoniale di fatto" operata dal CP_4 sia su conto corrente, sia sul dossier titoli, essendo segnalata l'intera movimentazione dei rapporti dei clienti; che il fatto che, poi, i clienti abbiano instaurato un rapporto esclusivo di fiducia con l'ex Consulente, consente di affermare l'interruzione di qualsivoglia nesso causale, poiché non era sicuramente nel rapporto contrattuale con la CP_7 che si permeava la loro operatività, ma solo ed esclusivamente nel rapporto con il CP_4; che l'illecito, qualora pure dimostrato in questa sede, era stato dunque realizzato e perpetrato esclusivamente in un privatistico "rapporto di fiducia consolidato negli anni con il signor CP_4", ma non nelle sue funzioni e ruolo di Consulente Finanziario di Controparte_1. La convenuta allegava che controparte riferiva l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale della CP_7 adducendo una serie di circostanze nemmeno note alla convenuta dando conto di una rappresentazione parziale, in questo giudizio, rispetto a quanto in realtà ed in precedenza rappresentato sia in sede di reclamo, sia in sede penale, senza specificare l'origine delle proprie pretese risarcitorie (e delle proprie generiche allegazioni) e, conseguentemente, senza dimostrare alcunché degli elementi costitutivi della propria domanda; che per la dedotta responsabilità extracontrattuale occorre rimarcare l'assenza, allo stato, di tutti i presupposti risarcitori; che non esisteva prova alcuna che accerti quanto dedotto da parte degli attori né nell'ambito del giudizio penale conclusosi con l'archiviazione, né può darsi all'accordo stipulato tra Pt_1 e Parte_2 con il CP_4 un valore probatorio verso la Banca in quanto in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai confidenti, mentre fanno piena prova nei confronti del solo confidente (secondo quanto previsto l'art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 c.c.). che l'eventuale ammissione di responsabilità (peraltro personale ed esclusiva) resa dal CP_4 non poteva giuridicamente condurre a ritenere provato alcunché verso la CP_7 che nel caso in esame vi era un *quid pluris* da considerarsi rispetto all'onere "ordinario" della prova che controparte dovrebbe offrire e che, di fatto, *in apicibus* essa stessa ha confermato non essere esistente: la prova del nesso di occasionalità necessaria; che infatti, non è di per sé l'illecito che il Consulente può aver realizzato a determinare una responsabilità diretta o indiretta dell'intermediario finanziario, ma la prova che tale condotta sia avventa nell'ambito di un rapporto tra preposto e preponente e tale elemento non sussisteva; che qualora invece la ricostruzione offerta da parte degli attori fosse stata ricondotta ad un profilo di responsabilità contrattuale, occorre l'obbligo degli attori di allegare

specificamente il preteso inadempimento contrattuale, di provare e dimostrare il danno patrimoniale subito e provare il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla CP_7 ed il danno patrimoniale dimostrato; che parte attrice non aveva provato alcuna delle tre circostanze necessarie per attivare l'inversione dell'onere probatorio. Allegava la convenuta che non era stata fornita alcuna specifica allegazione circa l'asserito inadempimento in capo alla CP_7 non era stato provato il danno asseritamente subito e, soprattutto, non era stata fornita la prova del nesso causale; che i fatti dedotti in giudizio erano fuori dal perimetro di conoscibilità della CP_7 ed erano stati dedotti in termini del tutto assertivi e generici, avendo peraltro dimostrato (anche nella condotta stragiudiziale) che il rapporto e le conseguenti odierne contestazioni erano rivolte unicamente al CP_4 nei confronti del quale Pt_1 e Parte_2 avevano instaurato un rapporto personale di fiducia; che vi era pure da sottolineare che la condotta posta in essere da parte dei Pt_1 e Parte_2 era satura di eterogenei elementi di "anomalia", tali da escludere diritti risarcitori in primo luogo; che non era chiaro come fosse possibile che con gli apporti di capitale esistenti, di fatto, potessero generarsi sostanzialmente la triplicazione del loro valore nel giro di pochi anni, anche considerate le oramai cicliche instabilità dei mercati, in secondo luogo, era evidente che nei propri report la CP_7 - oltre a dare evidenza delle consistenze in maniera specifica non riportava dati aggregati, ma specificava sempre tutte le negoziazioni e le causali relative, in terzo luogo, non era minimamente ipotizzabile che la situazione finanziaria dei clienti fosse veicolata dalla CP_7 verbalmente ed il cliente sia stato chiamato, sotto "dettatura", a riportare i dati asseritamente forniti dal Consulente. Allegava la convenuta che gli attori di fatto avevano assecondato il comportamento del CP_4 in relazione ad una situazione che, già di per sé, doveva apparire agli occhi degli attori come non conforme all'operato della Banca e che dalla movimentazione dei conti correnti si rinveniva che gli stessi avessero accesso alla verifica telematica ed infatti in data 2 gennaio 2018, esulando dalla mera operatività su strumenti finanziari, infatti, dal conto corrente n. * 1024, veniva chiesta telematicamente l'esecuzione di una disposizione di bonifico per Euro 500,00 avente quale causale "A Favore Di Org_7 Via Monte... Per Anticipo Bilancio Preventivo 2018 - Marchi Parte_4 Parte_5 [...] " a riprova che la CP_7 aveva dato ai clienti tutti gli strumenti e tutti i mezzi per poter verificare l'andamento del rapporto e, dal canto loro. La convenuta eccepeva che tali erano gli elementi interruttivi del nesso teleologico tra la responsabilità per i fatti imputati al CP_4 ed il rapporto con la CP_7 che proprio per il ruolo "qualificato" degli attori (esperti investitori), inevitabilmente, gli indici di anomalia della condotta riscontrabili nell'intera operazione compiuta, e financo la

consapevolezza espressa rispetto al fatto che il rapporto con la CP_7 era sullo sfondo e non viene dagli stessi clienti considerato, non possono che condurre verso il rigetto delle richieste risarcitorie; che il rapporto tra gli odierni attori e l'ex Consulente aveva infatti *“acquisito autonomia assoluta rispetto al mandato, con l'indefettibile conseguenza che la responsabilità oggettiva dell'impresa cadrebbe in apicibus”*; che analizzando la documentazione trasmessa dalla CP_7 ai clienti emergeva una ulteriore “particolarità” rilevante ai fini decisori che mentre nel presunto report del 28 marzo 2018 la [...] Parte_2 risultava essere titolare di un dossier dal controvalore di Euro 261.473,17, al 30 giugno 2018 (pochi mesi dopo, quindi) la cliente annovera un patrimonio investito in fondi per Euro 435.855,05, oltre a Euro 49.779,69 di titoli azionari dunque, valori nettamente superiori, rispetto a quelli prospettati dall'ex Consulente; che per Pt_1 al quale sarebbe stato rendicontato un dossier titoli dal controvalore di Euro 786.772,47, a fronte di una consistenza al 30 giugno 2018 di Euro 742.403,51 rendicontata da parte della Banca (dove in precedenza si leggono, però, operazioni di trasferimento di titoli abbastanza rilevanti dal punto di vista del controvalore, leggasi *“Sisf Italian Eq Cla1”*, pari a circa 150.000,00 Euro). La convenuta eccepiva che gli stessi attori, d'altro canto, confermavano l'assenza di danni dando atto che per il: *“Dep. Amministrato n. 150025 – Dossier Org_8 [...] n. 616699: controvalore accertato dalla Banca Euro 1.245.063,00”*; *“Dep. Amministrato n. 150026 – Organizzazione_9 n. 616595: controvalore accertato dalla Banca Euro 711.156,00”*; che con riferimento alla gestione dei rapporti di conto corrente n. * 1024 e n. * 1025, nonché dei dossier titoli n. 0412,0150025 e n. 0412,0150026, non si rinvenivano elementi di criticità, avendo di contro la Banca operato nel rispetto delle disposizioni impartite dai clienti. Altresì allegava la convenuta che sotto il profilo della richiesta risarcitoria, Pt_1 e Parte_2 avanzano una pretesa che, a proprio dire, corrisponderebbe alla differenza tra i valori esposti dall'ex Consulente al Pt_1 (e riportati nel manoscritto di quest'ultimo) ed il valore reale degli investimenti riportati dalla Banca.; che tale differenza, evidentemente, non costituiva “danno” per gli attori semplicemente perché quei maggiori importi non erano mai esistiti ed il loro affidamento non consentiva di assumere l'esistenza di una perdita; che i rendimenti “promessi” o derivati da una rendicontazione non proveniente dalla Banca (unico soggetto legittimato a svolgere tale attività in quanto depositaria e negoziatrice) non potevano costituire un danno né potenziale, né reale; che non era provata l'affermazione per cui il valore differenziale deriverebbe dall'illecito uso dei capitali posto in essere dal CP_4 che di tali illecite sottrazioni, allo stato, non solo non vi era individuazione specifica, ma nemmeno vi è prova alcuna. Altresì la convenuta eccepiva che riguardo alla richiesta risarcitoria di un danno indicato in Euro

100.000,00 (*“in termini di mancato guadagno per l’investimento mancato, per le spese sostenute per le ricerche della relativa documentazione, per il tempo impiegato per le ricostruzioni delle vicende e dei movimenti (non escluso il c.d. “danno morale”*)”) non solo non vi era prova alcuna, ma anche l’allegazione era del tutto ipotetica e generica; che non poteva nemmeno ricorrersi ad una valutazione equitativa dei danni dal momento che da tempo la Giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, ha riconosciuto che il giudice non può liquidare alcunché, neppure in via equitativa, nel caso in cui la parte interessata non abbia compiutamente dimostrato, oltre che l’an (nel caso di specie già di per sé non comprovato), anche di avere subito un effettivo danno, potendo intervenire in proposito soltanto laddove, provatane la sussistenza a cure del soggetto onerato, la sua quantificazione materiale risulti di difficile, se non impossibile, determinazione . La convenuta chiedeva in via subordinata, dunque che l’ex Consulente, e per esso gli eredi di quest’ultimo, garantissero la convenuta, rispetto ad eventuali condotte illecite ed illegittime (direttamente o indirettamente) poste in essere da parte dello stesso in danno di **Pt_1** e **Parte_2** ; che il ruolo rilevante nella vicenda *de qua* l’avrebbe avuto l’ex consulente, il quale avrebbe posto in essere, oltre ad una falsa rendicontazione ed una gestione abusiva degli investimenti, una sottrazione di capitali dei clienti. La convenuta chiedeva la chiamata in causa degli eredi del **CP_4** , **Controparte_5** (cod. fisc. **C.F._7** [...]), **Parte_3** (cod. fisc. **CodiceFiscale_10**) e **Controparte_6** (cod. fisc. [...] **C.F._9**), ai sensi dell’art. 269 comma 2 c.p.c., ed in via principale: concludeva per respingere tutte le domande formulate dal **Parte_1** e dalla **Parte_2** in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo **CP_1** da ogni avversaria pretesa; *in via subordinata*: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree: (a) rideterminare l’importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di **CP_1** alla luce delle deduzioni in atti svolte; (b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo di **Parte_1** e di **Parte_2** nella causazione del danno eventualmente subito da parte dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti; *sempre in via subordinata e riconvenzionale*: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare **Controparte_5** (cod. fisc. **CodiceFiscale_7**), **Parte_3** (cod. fisc. **CodiceFiscale_8**) e **Controparte_6** (**C.F._** **CodiceFiscale_12**), quali eredi del Sig. **Controparte_4** a manlevare **CP_1** di tutte le somme che quest’ultima

eventualmente sarà condannata a pagare in favore di Parte_1 e di Parte_2 ; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge.

Il Giudice in prima udienza ritenuto che non appariva opportuna la chiamata del terzo, in considerazione della scindibilità della domanda di manleva e tenuto conto altresì delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo rigettava l'istanza ed assegnava i termini di cui alla art.183 VI co. c.p.c.. Le parti si scambiavano memorie ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.10.2023 il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c..

La domanda proposta dagli attori è infondata e deve essere rigettata.

In via preliminare deve rilevarsi che non veniva autorizzata la chiamata in manleva degli eredi del CP_4 in considerazione della scindibilità della domanda di manleva che parte convenuta intende promuovere nei confronti del terzo, tenuto conto altresì delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Unite n. 4309-2010).

Il presente giudizio concerne la responsabilità dell'intermediario per i danni causati dal promotore all'investitore ai sensi dell' art. 31, n. 3 del T.U.F., che dispone *“Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”*. La responsabilità oggettiva dell'intermediario : *“trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola cuius commoda eius et incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte per il tramite del promotore, giacchè appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata”* (Cass. Sez. III, n.857/20).

L'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli” (Cass. n.1741/2011), altresì *“ al fine di escludere la responsabilità solidale*

dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (Cass. Sent. n. 18928 del 31/07/2017) .

Nel caso di specie gli attori allegavano che il promotore **CP_4** riceveva dagli istanti le somme necessarie da investire in strumenti finanziari, la cui esecuzione era poi falsamente documentata dallo stesso **CP_4** con produzione di rendicontazioni redatte su carta intestata della Banca intermediaria, ma in realtà gli investimenti non erano eseguiti, diversamente da quanto era fatto credere agli attori, e le somme erano indebitamente trattenute dal promotore. La convenuta eccepiva che nessuno degli elementi necessari per integrare le responsabilità era stato fornito e comunque eccepiva la condotta assorbente ed esclusiva di (co)responsabilità degli attori tale da escludere un nesso causale e di responsabilità della **CP_8**

[...] rilevato che è pacifico che il promotore **CP_4** era un collaboratore della **Controparte_1** che era il promotore assegnato agli attori in quanto titolari dei rapporti di conto corrente n. * 1024 e n. * 1025, nonché dei rapporti di deposito titoli in custodia ed amministrazione n. 0412,0150025 e n. 0412,0150026 sottoscritti presso la **CP_1** e che la rendicontazione dalla quale risultavano i titoli apparentemente negoziati avveniva con carta intestata della convenuta (doc.6), si ritengono tali elementi sufficienti ai fini delle prova del nesso di occasionalità necessaria , non ritenendo che il rapporto di fiducia pregresso con l'intermediario o le modalità di rendicontazioni a mezzo dettatura (doc.6bis) per quanto atipiche siano prova di anomalie tali da far ritenere un coinvolgimento degli attori nell'attività illecita del promotore o comunque idonee ad interrompere il nesso causalità tra l'attività del promotore e le incombenze affidate dagli attori.

In relazione alla prova del danno gli attori quantificavano il pregiudizio nel capitale perduto e nel lucro cessante, rappresentato dal lucro che avrebbero percepito se gli investimenti fossero stati eseguiti. Orbene come già anticipato “È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di

operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario” (Cass. civ., sez. III, n. 1741/ 2011).

Sul punto si ritiene che gli attori si siano limitati a generiche allegazioni in relazione al danno sofferto per l'asserito illecito comportamento del promotore non offrendo alcun chiaro riscontro probatorio . Gli attori allegavano di aver rimesso, mediante prelievi dai loro conti correnti, le risorse per le attività di negoziazione, tali allegazione sono rimaste prive di supporto probatorio in quanto non risultano documentate le risorse finanziarie prelevate dai conti degli attori tese a coprire gli investimenti che poi non sarebbero stati effettuati ed illecitamente trafugati.

Nel dettaglio la documentazione prodotta dall'attore in particolare il doc.6 bis è un documento che come riferito dagli attori veniva redatto dagli stessi sotto dettatura del promotore che risulta privo di un qualsiasi intestazione della banca; in relazione alla consulenza di parte attrice (doc.19) il CTP al punto 2.1(I fatti per cui è causa e la documentazione probatoria) non fornisce documentazione ulteriore limitandosi ad allegare che dal raffronto tra la rendicontazione del promotore (doc. fasc. 6 attoreo) e quella della banca la mancanza di titoli nella seconda sia prova unitamente alla confessione stragiudiziale del promotore di quanto richiesto in citazione.

Altresì al punto 2.3.2.- (Quantificazione del danno il Ctp) il CTP conclude che *“Alla luce di quanto sopra, il pregiudizio patito dai Clienti a seguito e per effetto della condotta illecita del Consulente Finanziario, nonché della mancata osservanza da parte della Banca dei doveri prescritti dalla legge (ut supra) è individuabile nel capitale perduto e nel lucro cessante, rappresentato dal lucro finanziario che avrebbero percepito se gli investimenti che il Consulente Finanziario riferiva di aver eseguito fossero stati concretamente eseguiti”* ed anche in questo caso non vengono indicati gli importi asseritamente investiti e non concretamente utilizzati per le negoziazioni che avrebbero poi fruttato i richiesti importi.

In ultimo in relazione alla dichiarazione di riconoscimento del debito del CP_4 (doc.7 fasc. attoreo) richiamata anche nella consulenza di parte attrice, non si ritiene tale dichiarazione sufficiente alla prova del danno in assenza delle prova effettiva della consegna di denaro, condividendo il principio della Corte di Cassazione che sul punto dispone :*“ L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio*

(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016).
È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. Civ. N.32514/18).

Orbene alla luce delle suddette riflessioni rilevato che non è stata fornita prova specifica del prelievo degli importi e della consegna degli stessi al promotore da parte degli attori al promotore per le negoziazioni oggetto di causa si ritiene non provato il danno, pertanto la domanda dovrà essere rigettata.

Per le ragioni esposte risulta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altre istanze eccezioni disattesa:

1.Rigetta le domande proposte da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti [...] *CP_1*

2.Condanna *Parte_1* e *Parte_2* a rifondere alla *CP_1* le spese di lite liquidate in € 18.977,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori.

Milano, 13 marzo 2024

La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi